



I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2026, del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, relativa a la autorización administrativa de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV EDF 41-FOIN», y su reconocimiento de utilidad pública, en concreto, en el término municipal de Tordesillas (Valladolid). Expte.: FV-2549; ATCE-73.

1. Hechos

1.1. Con fecha 28/07/2022, se registró por la entidad Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. provisto de N.I.F.: A55025068, y con domicilio en Polígono Industrial Outeda-Curro, n.º 3, Puerta E, C.P.: 36692, Barro (Pontevedra), solicitud de autorización administrativa previa, reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y autorización administrativa de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica/eólica denominada «EDF 41 (FOIN)», incluyendo su infraestructura de evacuación, en el término municipal de Tordesillas (Valladolid), conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 13 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León, y en el artículo 143 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

A esta solicitud se le dio en número de expediente FV-2549 ATCE-73.

1.2. Tras la entrada en vigor del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones eléctricas en Castilla y León, el solicitante, en virtud de la disposición transitoria número 1 del citado Decreto, manifiesta expresamente su voluntad de continuar la tramitación según la normativa anterior.

1.3. Con fechas 11/12/2024 y 13/12/2024, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y en el Boletín Oficial de Castilla y León, respectivamente, «Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid, por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y autorización administrativa de construcción de una instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica, denominada «EDF 41 («FOIN»)», en el término municipal de Tordesillas (Valladolid). Expte.: FV-2549», conforme a lo previsto en el artículo 9 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, en el

artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, estando, desde esa última fecha, disponibles los proyectos de la instalación en la sección de Información Pública en materia de Energía y Minas del portal web de la Junta de Castilla y León, por un periodo de 30 días hábiles

(<https://energia.jcyl.es/web/es/informacion-publica-energia-minas/energia-valladolid.html>).

1.4. Con fecha 16/10/2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se remite al Ayuntamiento de Tordesillas la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación, para su exposición en el tablón de anuncios de ese/os ayuntamiento/s, por un plazo de 30 días.

1.5. Con fecha 13/12/2024, de acuerdo con lo establecido en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se publica en el periódico «El Día de Valladolid» la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el promotor considera de necesaria expropiación.

1.6. Por parte del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía y conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se han solicitado informes y condicionados técnicos a las siguientes Administraciones públicas, empresas de servicios de interés general y otras entidades: Ayuntamiento de Tordesillas, Confederación Hidrográfica del Duero, Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte y Servicio Territorial de Medio Ambiente, como posibles organismos afectados, según información y documentación facilitada por el solicitante

1.7. Se han recibido los siguientes informes y condicionados técnicos.

1.7.1. Con fecha 26/11/2024, el Ayuntamiento de Tordesillas registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 16/10/2024, manifestando que:

«En los terrenos clasificados como Suelo Rústico Común, Suelo Rústico con Protección Agrícola y Suelo Rústico de Protección de Infraestructuras el uso propuesto es un uso autorizable, por lo que se deberá obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia, conforme al procedimiento establecido en los artículos 306 y 307 del RUCYL.

Conforme el Decreto Ley 1/2015 de prevención ambiental de Castilla León, la planta fotovoltaica, de potencia 1000 Wp de potencia se encuentra incluida entre las instalaciones sometidas a licencia ambiental, por lo que deberá tramitarse según lo establecido en el Art. 27 y siguientes.»

Con fecha 16/12/2024, se remite este informe técnico al promotor, contestado que expresa su conformidad con el informe del Ayuntamiento de Tordesillas.

1.7.2. Con fecha 18/11/2024, la Confederación Hidrográfica del Duero registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 16/10/2024, manifestando que:

«Que este informe no supone en modo alguno autorización de las obras a que se refiere, siendo preciso que el promotor solicite y obtenga de esta Confederación la correspondiente autorización administrativa previa a la ejecución de los trabajos, de acuerdo con los artículos 126 y 78 del RDPH.

De igual manera, todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación de la legislación medioambiental correspondiente y de que deban obtenerse otras autorizaciones que fuesen preceptivas por parte de otras administraciones.»

Con fecha 16/12/2024, se remitió este informe/condicionado técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero al solicitante, quien, con fecha 02/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su conformidad con dicho informe/condicionado técnico, sin ningún comentario ni objeción al respecto.

1.7.3. Con fecha 4/11/2024, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 29/10/2024, manifestando que emite informe desfavorable a la concesión de autorización administrativa del proyecto por incluirse el mismo dentro de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas y que el artículo 13.2 f del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, modificado por Decreto-ley 4/2022, de 27 de octubre, establece que las instalaciones de generación de energías renovables que consistan en plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares no serán autorizables en terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables.

Asimismo, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas manifiesta que ha desarrollado obras de modernización y consolidación de su zona regable, siendo declarada de interés general por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, con inversión de fondos públicos del Estado y la Comunidad Autónoma.

Con fecha 16/12/2024, se remitió este informe/condicionado técnico de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas al solicitante, quien, con fecha 02/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su disconformidad con dicho informe/condicionado técnico.

Con fecha 14/01/2025, se remitió la discrepancia del solicitante a la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas.

Con fecha 23/01/2025, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas registra nuevo informe/condicionado técnico en respuesta a la discrepancia recibida el día 14/01/2025, reiterando su disconformidad con la concesión de autorización administrativa del proyecto por incluirse el mismo dentro de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas y que causaría un grave impacto en la explotación agrícola del regadío de la Comunidad, donde la propia administración ha invertido recursos económicos para transformar el regadío y hacerlo rentable.

Con fecha 24/01/2025, se remitió este informe/condicionado técnico de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas al solicitante, quien, con fecha 27/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su disconformidad con dicho informe/condicionado técnico.

Analizadas las argumentaciones expuestas por la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia y de las actuaciones pertinentes de cara a la emisión de la autorización administrativa de construcción del proyecto presentado en el expediente FV-2549.

1.7.4. Con fecha 29/10/2024, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 17/10/2024, manifestando su conformidad con la construcción de las instalaciones siempre que se ajusten a los planos presentados y respeten las servidumbres legales y las distancias mínimas establecidas por la normativa vigente, reservándose el derecho a comprobarlo tras la ejecución de las obras.

Con fecha 16/12/2024, se remitió este informe/condicionado técnico de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. al solicitante, quien, con fecha 02/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su conformidad con dicho informe/condicionado técnico, sin ningún comentario ni objeción al respecto.

1.7.5. Con fecha 18/11/2024, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 16/10/2024, manifestando que:

«Se informa que analizada la documentación presentada se comprueba que todas las actuaciones proyectadas en la zona de afección de la Autovía A-6 resultan compatibles con la Normativa vigente en materia de Carreteras de titularidad estatal.

No obstante, el interesado, previo comienzo de las obras, deberá recabar la preceptiva autorización del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en aplicación de sus competencias».

Con fecha 16/12/2024, se remitió este informe/condicionado técnico del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible al solicitante, quien, con fecha 02/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su conformidad con dicho informe/condicionado técnico, sin ningún comentario ni objeción al respecto.

1.7.6. Con fecha 08/11/2024, el Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 16/10/2024, manifestando que:

«Que la planta solar que afecta a la solicitud se sitúa en la parcela 5012 del polígono 15 de Tordesillas (Valladolid).

Que en la actualidad no se está desarrollando, dentro de las competencias del Área de Estructuras Agrarias de Valladolid, ninguna actuación en la zona afectada por el proyecto.

Se concluye que el informe del Área de Estructuras Agrarias del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Valladolid relativo al proyecto de Instalación fotovoltaica «EDF 41 «FOIN», FV-2549; promovido por Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A., en el término municipal de Tordesillas (Valladolid), es desfavorable»

Con fecha 16/12/2024, se remitió este informe/condicionado técnico del Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural al solicitante, quien, con fecha 02/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su disconformidad con dicho informe/condicionado técnico.

Con fecha 14/01/2025, se remitió la discrepancia del solicitante al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Transcurrido el plazo estipulado legalmente sin haberse recibido contestación, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía prosiguió con la tramitación de la solicitud, sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones o cualesquiera otras formalidades de control que sean de su competencia y de las actuaciones pertinentes de cara a la emisión de la autorización administrativa de construcción del proyecto presentado en el expediente FV-2549.

1.7.7. Con fecha 04/11/2024, el Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte registra su informe/condicionado técnico en respuesta a la solicitud recibida el día 16/10/2024, manifestando que:

«Debe tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 60 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León y 121 del Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el reglamento para la protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León sobre hallazgos casuales. En este último artículo se señala lo siguiente:

1. Si durante la ejecución de una obra se hallaren fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico, los promotores y la dirección facultativa deberán paralizar en el acto las obras, adoptar las medidas necesarias para la protección de los restos y comunicar inmediatamente el descubrimiento al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
2. Si el Ayuntamiento afectado tuviera conocimiento de que, durante la ejecución de la obra, esté o no sujeta a licencia municipal, se han hallado fortuitamente bienes del Patrimonio Arqueológico, deberá paralizar las obras y comunicarlo inmediatamente al Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León.
3. El Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León previo informe técnico, podrá dictar resolución ordenando la interrupción de las obras por un periodo máximo de dos meses. Dicha resolución deberá ser comunicada de forma inmediata a la Dirección General competente en materia de Patrimonio y Bienes Culturales.

Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36, 57 y 49 de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León en relación con las afecciones directas e indirectas a los Bienes de Interés Cultural y Bienes/Yacimientos Inventariados».

Con fecha 16/12/2024, se remitió este informe/condicionado técnico del Servicio Territorial de Cultura, Turismo y Deporte al solicitante, quien, con fecha 02/01/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su conformidad con dicho informe/condicionado técnico, sin ningún comentario ni objeción al respecto.

1.7.8. Con fecha 03/02/2025, el Servicio Territorial de Medio Ambiente registra su informe IMENA N.º VA-G-24999-INF, en respuesta a la solicitud recibida el día 16/10/2024, manifestando que las Condiciones son:

1. Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se detectara la presencia de alguna especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas o en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) que pudiera verse afectada por estas, se estará a lo dispuesto por los Agentes Medio Ambientales y/o técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid, previa comunicación de tal circunstancia.

<https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado.html>

2. Si durante la realización de las actividades o durante la fase de funcionamiento se detectara la presencia de nidos de especies catalogadas, se pondrá en contacto por los Agentes Medio Ambientales para comunicar dicha circunstancia.
3. Los seguidores se instalarán mediante hincado en el terreno y únicamente se admite la cimentación como alternativa, previa justificación y solicitud de informe de afección. Se mantendrá la tierra vegetal y en todo caso está prohibido la eliminación del horizonte superficial del suelo, necesario para una correcta implantación de vegetación bajo los paneles.
4. Con el objeto de dotar a las instalaciones de cierta permeabilidad para la fauna, el cerramiento de la planta será de malla tipo cinegética y no irá anclado al suelo mediante zócalo perimetral de hormigón. La altura del cerramiento no será superior a los 2m y se deberá dejar, al menos cada 50 m, una zona libre de malla de 30 x 30 cm de tamaño, que permita la salida y entrada de animales.

En el cerramiento no se utilizarán alambres de espino ni otros elementos cortantes.

5. Se señalizará el vallado de la planta para hacerlo más visible a las aves y evitar la colisión, con placas metálicas o plásticas de 25x25 cm, una en cada vano. Estas placas serán de color blanco, mates y sin bordes cortantes y se colocarán en la parte superior del vallado.
6. El control de la vegetación herbácea dentro de la planta deberá realizarse mediante medios mecánicos o por pastoreo, no estando permitido el uso de herbicidas ni biocidas por el alto riesgo de contaminación de las aguas públicas y el daño a las poblaciones de animales silvestres. Definiendo periodos en los que realizar estos tratamientos mecánicos para evitar o reducir la afección a la reproducción de las posibles especies que utilicen estas zonas (aláudidos, galliformes y lagomórfos especialmente, así como algunas especies de invertebrados). Como fechas generales se propone el periodo abril-julio (ambos inclusive), aunque siempre habrán de ser compatibles con la atenuación del riesgo de incendio.
7. Antes de cualquier actuación de despeje y desbroce se revisará la no existencia de nidificación.

8. Desde un punto de vista paisajístico, se deberá realizar una plantación perimetral alrededor de parte de las instalaciones en sus lindes, con el fin de ocultar la instalación de una manera más eficaz, así como evitar posibles reflejos metálicos del vallado y paneles solares. La plantación se realizará por la parte exterior del cerramiento, por bosquetes, con pequeñas alineaciones al tresbolillo que sirvan de pantalla visual, pero a su vez evite una continuidad vertical y horizontal de masa forestal. Se utilizarán especies arbóreas y arbustivas propias del entorno, como escobas, rosáceas, acorde a los cuadernos de Zona empleados en las ayudas a Forestación,

(<https://medioambiente.jcyl.es/web/es/medio-natural/actualizacion-2020-cuadernos-zona.html>)

Por tanto, teniendo en cuenta lo anterior, el promotor deberá retranquear el cerramiento con respecto a la linde de la parcela colindante, lo suficiente y conforme a las ordenanzas municipales, de manera que la plantación no ocasione perjuicio a las tierras colindantes.

La plantación se ejecutará con una densidad de 600 plantas/hectárea, de plantas de 2 savias, en contenedor de al menos 300 cm³, y protector de al menos 50 cm de altura. De forma orientativa la composición de la pantalla vegetal podrá ser: *Sorbus domestica* (25%), *Spartium junceum* (25%), *Pinus pinea* (25%) y *Retama sphaerocarpa* (25%).

Estas zonas servirán de reservorio de fauna y el promotor las deberá mantener durante la vida útil de la planta fotovoltaica, mediante los cuidados y tratamientos selvícolas que sean necesarios, limitando su altura, así como su continuidad vertical y horizontal para garantizar la compatibilidad con los paneles solares y con el mantenimiento de la masa forestal de acuerdo con las medidas preventivas ante la propagación de incendios forestales.

El Material Forestal de Reproducción a emplear en la restauración vegetal (frutos y semillas, plantas y partes de plantas) habrá de cumplir lo establecido en el Decreto 54/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la comercialización de los materiales forestales de reproducción en la Comunidad de Castilla y León, y su procedencia estar conforme con el Catálogo de Material Forestal de Reproducción vigente que los delimita y determina.

9. En la ejecución de las actividades contenidas en este proyecto, deberán cumplirse las condiciones prescritas en la Orden vigente por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales en Castilla y León. Se prestará especial atención a las actividades permitidas o limitadas y a las medidas fijadas para el uso de maquinaria, contempladas todas en la citada orden.
10. Las zonas donde se lleven a cabo las labores auxiliares del proyecto, como parque de maquinaria y equipos auxiliares, acopio de materiales, etc., se situarán alejadas de cualquier zona ambientalmente sensible como márgenes de cauces o las cunetas de los caminos.
11. Las zanjas de cableado entre los seguidores y los módulos no se podrán pavimentar ni cubrir con grava o zahorra.

12. Las zahorras que se utilicen para el afirmado de los caminos habrán de tener tonalidades acordes con el entorno circundante, minimizando la generación de impactos visuales.
13. De manera general se evitará la iluminación nocturna de la planta fotovoltaica y los trabajos nocturnos durante la fase de construcción.
14. De resultar técnicamente posible se deberá disminuir la altura de la instalación lo máximo posible para minimizar las afecciones paisajísticas.
15. Cuando las características técnicas de la instalación lo permitan, los módulos fotovoltaicos deberán incluir un acabado con un tratamiento químico anti reflectante, que minimice o evite el reflejo de la luz, incluso en periodos nocturnos con luna llena, con el fin de evitar el efecto llamada sobre las aves acuáticas.
16. Durante la fase de ejecución, se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo requieran para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.
17. Se llevarán a cabo medidas para la minimización de generación de los residuos en obra. Se deberá cumplir estrictamente con la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. No se realizarán aportaciones de residuos y materiales, así como, vertidos directos o indirectos, derivados de la actividad, que supongan riesgo de contaminación de las aguas, del suelo o de degradación de su entorno. Cabe destacar que en la zona de actuación sólo se realizarán las operaciones de mantenimiento diario imprescindible de maquinaria o vehículos, no permitiéndose operaciones que impliquen riesgo de contaminación del suelo, tales como cambio de aceite o lavado de vehículos. Éstas se realizarán en talleres autorizados o instalaciones apropiadas. La Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la biodiversidad en su artículo 80 considera como infracción administrativa el derrame de residuos que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores en ellos contenidos.
18. Al final de la vida útil de la instalación, cuando el sistema de producción de energía deje de ser operativo o se paralice definitivamente su funcionamiento, deberá garantizarse el desmantelamiento de toda la instalación y edificaciones, retirarse todos los equipos, residuos y materiales sobrantes conforme a la legislación sectorial vigente, y procederse a la restauración e integración paisajística de toda el área afectada.
19. Para garantizar el desmantelamiento total, se presentará un proyecto de desmantelamiento y restauración de la zona afectada, debiéndose incorporar un presupuesto valorado de este coste.

Este informe, se emite sin perjuicio de otros que fueran obligatorios, y se formula exclusivamente a los efectos de la evaluación de las afecciones del proyecto o actividad sobre los valores naturales indicados, y, en ningún caso, constituye título alguno para la realización de la actividad, ni sustituye a las posibles autorizaciones que fueran necesarias.

Con fecha 04/02/2025, se remitió este informe/condicionado técnico del Servicio Territorial de Medio Ambiente al solicitante, quien, con fecha 04/02/2025, registró su respuesta emitiendo expresamente su conformidad con dicho informe/condicionado técnico, sin ningún comentario ni objeción al respecto

1.8. Durante el plazo de 30 días hábiles de la información pública se han formulado las siguientes alegaciones al proyecto de la instalación.

1.8.1. Con fecha 09/01/2025, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas alega que ha emitido previamente informe desfavorable a la concesión de autorización administrativa del proyecto por incluirse la misma dentro de la zona regable de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas y que el artículo 13.2 f del Decreto-ley 2/2022 establece que las instalaciones de generación de energías renovables que consistan en plantas fotovoltaicas y sus infraestructuras auxiliares no serán autorizables en terrenos sobre los que se hayan desarrollado zonas regables.

Asimismo, la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas manifiesta que ha desarrollado obras de modernización y consolidación de su zona regable, siendo declarada de interés general por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, con inversión de fondos públicos del Estado y la Comunidad Autónoma.

Con fecha 14/01/2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía remitió las alegaciones recibidas por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas al solicitante, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, y en el artículo 145 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Con fecha 27/01/2025, el solicitante registra su respuesta a las alegaciones recibidas por parte de la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas, manifestando que las alegaciones recibidas reiteran lo expuesto en el informe-condicionado técnico emitido, con fecha 04/11/2024, por la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas, y considerando que ya ha sido contestado en su discrepancia a dicho informe, registrada con fecha 02/01/2025.

1.8.2. Con fecha 24/01/2025, Dña. M.P.Z.R., propietaria de una de las parcelas afectadas por la instalación proyectada, alega que el trazado proyectado para la infraestructura de evacuación discurre en forma de «U» con una longitud total de 1200 metros, existiendo alternativas en línea recta que reducirían su longitud a únicamente 700 metros, por lo que no optimiza el recorrido del cableado ni reduce pérdidas como indica el solicitante de la instalación.

Asimismo, Dña. M.P.Z.R. manifiesta que, de acuerdo con el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, los proyectos de menos de 5 ha deben someterse al trámite de evaluación ambiental simplificada y que, de acuerdo con el artículo 13.2 f) del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, la ubicación de la instalación y la línea de evacuación está incluida en una zona excluida de renovable fotovoltaica, no siendo autorizable ni la planta fotovoltaica proyectada ni sus infraestructuras auxiliares.

Con fecha 24/01/2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía remitió las alegaciones recibidas por parte de Dña. M.P.Z.R al solicitante, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, y en el artículo 145 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Con fecha 27/01/2025, el solicitante registra su respuesta a las alegaciones recibidas por parte de Dña. M.P.Z.R., manifestando que el trazado proyectado de la infraestructura de evacuación se ha diseñado para evitar el cruzamiento con los arroyos y canales cercanos, discurriendo prioritariamente por terrenos de dominio público y límites de parcela, y que considera que no existe un trazado alternativo que optimice el recorrido.

Respecto al trámite ambiental, el solicitante manifiesta que la instalación proyectada comenzó su tramitación previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, que modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por lo que debe ser valorada por la normativa por la que comenzó a ser tramitada, que indica que deben someterse a evaluación ambiental simplificada aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de la energía solar que ocupen una superficie mayor de 10 ha, mientras que la instalación proyectada ocupa 2 ha.

1.8.3. Con fecha 03/02/2025, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León alega que las instalaciones previstas se encuentran dentro de la Zona Regable del Canal de Tordesillas, declarada de interés general según la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y afectando a su infraestructura de riego, que ha contado con una inversión total cercana a los 20 millones de euros, sufragados entre la Comunidad de Regantes, SEIASA y la Junta de Castilla y León, contando además con financiación de fondos europeos (FEADER).

Asimismo, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León manifiesta que la zona regable constituye un bien de interés general declarado, que debe prevalecer sobre cualquier otro uso y que, si bien la potencia máxima prevista para la planta fotovoltaica es menor a 2 MW, lo que entraría dentro del supuesto contemplado en el artículo 13.3.b) del Decreto-ley 2/2022, de 23 de junio, la autorización de este tipo de instalaciones en la zona generaría un efecto llamada que ocasionaría una pérdida drástica de superficie agrícola productiva.

Por último, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León declara su oposición al reconocimiento de utilidad pública y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica referida en el proyecto.

Con fecha 04/02/2025, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía remitió las alegaciones recibidas por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León al solicitante, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, y en el artículo 145 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Con fecha 04/02/2025, el solicitante registra su respuesta a las alegaciones recibidas por parte del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, manifestando que no existe capacidad de acceso en las subestaciones eléctricas de la Zona Regable del Canal de Tordesillas para asumir una cantidad ilimitada de potencia generada, por lo que no hay riesgo de que se multipliquen las instalaciones fotovoltaicas en la zona, las cuales son consideradas también de utilidad pública, en los términos expuestos en el artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Asimismo, el solicitante declara su voluntad para compatibilizar su instalación fotovoltaica con la actividad agrícola y ganadera en la parcela y la necesidad de alcanzar acuerdos con los propietarios de las parcelas afectadas por la ejecución de la instalación fotovoltaica.

2. Fundamentos de Derecho

2.1. El Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid es el órgano competente para dictar esta resolución según lo dispuesto en el punto 24 del artículo 70.1 de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en el artículo 5.2 apartado a) del Decreto 44/2018, de 18 de octubre, por el que se desconcentran competencias en los órganos directivos centrales de la Consejería de Economía y Hacienda y en las Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, y de acuerdo con lo previsto en las resoluciones de fechas 22 de noviembre de 2019 y 9 de marzo de 2023, de la Delegación Territorial de Valladolid, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del Servicio Territorial competente en materia de energía y minas.

2.2. Para resolver este expediente es de aplicación la siguiente normativa de carácter sectorial:

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico.
- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
- Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico.
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.
- Decreto 127/2003, de 30 de octubre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica en Castilla y León.
- Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones administrativas de instalaciones eléctricas en Castilla y León.
- Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica.
- Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, de modificación del Decreto-Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica y por el que se actualizan las retribuciones para 2022 en el ámbito del sector público de la comunidad Autónoma de Castilla y León.
- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
- Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

2.3. En la tramitación del procedimiento administrativo se ha seguido lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Resolución

Visto lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector eléctrico, y su normativa de desarrollo, así como en el Decreto 46/2022, de 24 de noviembre,

Considerando lo dispuesto en la Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid de autorización administrativa previa de la instalación de producción de energía eléctrica, por tecnología fotovoltaica denominada «FV EDF 41(FOIN)», en el término municipal de Tordesillas (Valladolid). Expte.: FV-2449; ATCE-73, publicado en el B.O.C. y L. de fecha 12/05/2025 y en el BOPVA de fecha 13/02/2025.

Considerando que según lo indicado en el artículo 53.1.b) de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, se deben analizar los condicionantes exclusivamente técnicos de aquellas Administraciones Públicas, organismos o empresas que presten servicios públicos o de interés económico general, únicamente en lo relativo a bienes y derechos de su propiedad que se encuentren afectados por la instalación, no siendo tenidos en cuenta en este procedimiento el resto de condicionados.

Considerando que conforme a lo establecido en el artículo 13 del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos y el impulso de la actividad económica, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, la instalación está exenta de obtener el informe de cumplimiento de criterios para la autorización de proyectos de energías renovables establecidos en esa disposición,

Considerando que el solicitante Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. ha presentado documentación justificativa de su capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto,

Comprobado que el solicitante dispone para esta instalación de los permisos de acceso y conexión a la red de distribución emitidos por i-DE Redes eléctricas Inteligentes, SAU para una potencia instalada de 900 kW y una capacidad de acceso concedida de 1000 kW.

Considerando las alegaciones presentadas y las manifestaciones del solicitante, este Servicio Territorial informa que:

1. Considerando las alegaciones presentadas por la Comunidad de Regantes del Canal de Tordesillas y las manifestaciones del solicitante, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía informa que, conforme a lo establecido en el artículo 13.3. a) y b) del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, la instalación está exenta de lo previsto en el artículo 13.2. de esa disposición, siendo autorizable en suelo rústico.
2. Considerando las alegaciones presentadas por Dña. M.P.Z.R. y las manifestaciones del solicitante, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía informa que:
 - a. Con fecha 16/10/2024, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, conforme a lo dispuesto en los artículos 11 y 14 del Decreto 127/2003, de 30 de octubre, en el artículo 55 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el artículo 146 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, solicita la emisión de informe y condicionado técnico a la Confederación Hidrográfica del Duero, como órgano competente en la gestión del dominio público hidráulico. Emitiendo este un informe, siendo aceptado por el solicitante.
 - b. Conforme a lo establecido en el artículo 13.3. a) y b) del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, la instalación está exenta de lo previsto en el artículo 13.2. de esa disposición, siendo autorizable en suelo rústico.
 - c. Con fecha 11/08/2022, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía admitió a trámite la solicitud de autorización administrativa previa, reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica de planta solar fotovoltaica «EDF 41 (FOIN)», registrada con fecha 28/07/2022, previamente a la entrada en vigor del Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modifican los anexos I, II y III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre.
 - d. Con fecha 03/02/2025, el Servicio Territorial de Medio Ambiente emite informe y condicionado técnico relativo a las afecciones al medio natural del proyecto de planta solar fotovoltaica «EDF 41 (FOIN)» y sus infraestructuras auxiliares, siendo aceptado por el solicitante con fecha 04/02/2025.
3. Considerando las alegaciones presentadas por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León y las manifestaciones del solicitante, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía informa que, conforme a lo establecido en el artículo 13.3. a) y b) del Decreto-Ley 2/2022, de 23 de junio, modificado por el Decreto-Ley 4/2022, de 27 de octubre, la instalación está exenta de lo previsto en el artículo 13.2. de esa disposición, siendo autorizable en suelo rústico.

Cumplidos los trámites reglamentarios exigidos para la emisión de la autorización administrativa de construcción, este Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Valladolid,

RESUELVE:

3.1. Otorgar a Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. autorización administrativa de construcción para la ejecución de la instalación de generación de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica, denominada «FV EDF 41 (FOIN)», con las características definidas en el proyecto denominado «Proyecto de instalación fotovoltaica EDF 41 (FOIN)», redactado por D. Samuel Soto Conde y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Vigo con número N.º 22300530 de fecha 7/03/2023 y que habilita a su titular la construcción de la instalación proyectada.

El objeto del proyecto es la construcción de un módulo fotovoltaico para la generación de energía eléctrica y la evacuación de dicha energía mediante conexión a la red de alta tensión de distribución de la compañía i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU, en el término municipal de Tordesillas (Valladolid).

Las características técnicas son las siguientes:

- Potencia pico total: 1235,52 kW.
- Potencia inversores total: 900 kW (40°C).
- Tipo de montaje: en seguidor fijo sobre suelo.
- 4 inversores de 225 kW de 1500 Vcc a 800 Vac.
- 1 Centro de Transformación compuesto por transformador de 1000 kVA y relación de transformación 0,8/13,2 kV.
- Línea subterránea de Alta Tensión, a 13,2 kV, desde CT de la planta fotovoltaica hasta un nuevo centro de seccionamiento (no objeto de este expediente), con conductor tipo HEPRZ1 3(1x150) mm² 12/20 kV de aluminio y una longitud de 1280 metros.

Punto de entrega de la energía a la empresa distribuidora: Entre el apoyo N.º 26 y N.º 27 de la línea 13,2 kV «7 – Circunvalación Norte» de la S.T.R. «Tordesillas Vega (13,2 kV)».

Parcelas afectadas por la planta fotovoltaica

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Tordesillas	15	5012	47166A015050120000PP

Parcelas de ubicación del punto de conexión en CS

<i>Término municipal</i>	<i>Polígono</i>	<i>Parcela</i>	<i>Referencia catastral</i>
Tordesillas	17	5116	47166A017051160000PA

Municipios afectados por la línea de evacuación: Tordesillas.

3.2. Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación de generación y las infraestructuras de evacuación de esta instalación de generación de energía eléctrica, que se autoriza con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

presentados por el promotor e indicados en la tabla siguiente y publicados el 13/12/2024 en el B.O.C. y L., a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.

Esta declaración, en concreto, de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 de la Ley del Sector Eléctrico, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de dicha ley.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en artículo 56.2 de la Ley 24/2003, de 26 de diciembre, este reconocimiento de utilidad pública en concreto supone el derecho a que sea otorgada la oportuna autorización, por los Organismos a los que se ha solicitado el informe/condicionado técnico procedente, para el establecimiento, paso u ocupación de la instalación eléctrica sobre los terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los mismos y zonas de servidumbre pública.

En el momento de la presente declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en los artículos 149 y 151 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, los acuerdos mutuos de adquisición de los bienes y derechos con los titulares de estos adquieren la naturaleza y efectos previstos en el artículo 24 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa.

F	Término municipal	Pol	Parc.	Uso	Referencia Catastral	Titular del bien	PD	SSP	SA	OT
1	Tordesillas	16	9012	Público	47166A016090120000PX	Ayuntamiento de Tordesillas	0	3,18	6,36	19,08
2	Tordesillas	16	5007	Privativo	47166A016050070000PU	Ana María Merillas Zarzuelo (25%)	0	76,08	152,16	456,73
						María Carmen Merillas Zarzuelo (25%)				
						José Manuel Merillas Zarzuelo (25%)				
						Luis Alberto Merillas Zarzuelo (25%)				
3	Tordesillas	16	5006	Privativo	47166A016050060000PZ	Ana María Margarita Paz Maroto	0	31,06	62,12	184,56
4	Tordesillas	17	9034	Público	47166A017090340000PB	Ayuntamiento de Tordesillas	0	139,62	279,24	837,72
5	Tordesillas	17	5129	Privativo	47166A017051290000PO	María Petra Zarzuelo Rodríguez	0	82,67	165,34	498,47
6	Tordesillas	17	9035	Público	47166A017090350000PY	Ayuntamiento de Tordesillas	0	262,83	525,66	1576,95
7	Tordesillas	17	9013	Público	47166A017090130000PM	Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible	0	45,58	91,16	273,48
8	Tordesillas	17	5116	Privativo	47166A017051160000PA	María Pilar Delgado Blanco	0	0,86	1,72	5,13

Sobre estos bienes se generan las siguientes servidumbres y afecciones a la propiedad:

F: Número que asigna el proyecto a cada finca afectada, como elemento de identificación.

PD: Expropiación con ocupación permanente.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, de la finca que se ocupa permanentemente y no va a poder ser utilizada por el propietario.

Es la superficie ocupada por los apoyos y sus cables de puesta a tierra, superficie ocupada por centros de seccionamiento, superficie ocupada por centros de transformación y subestaciones, superficie ocupada por aerogeneradores y sus plataformas permanentes, superficie ocupada por los paneles solares, superficie ocupada por las arquetas registrables en su parte exterior, superficie para caminos de acceso que quedan a disposición y uso permanente de la instalación.

SSP: Superficie servidumbre permanente de paso.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, ocupada por la proyección de la línea o de las palas de los aerogeneradores sobre el terreno en las condiciones más desfavorables de viento.

En las líneas aéreas se obtiene calculando el área obtenida por la proyección sobre el terreno de los conductores exteriores, en las condiciones más desfavorables en que los conductores estén desplazados hacia el exterior de la línea por un viento de 120 km/h, para cada finca afectada.

En las líneas subterráneas se obtiene de multiplicar el ancho de la zanja necesaria para establecer la línea por la longitud de tendido subterráneo que afecta a la finca. Cuando existan arquetas totalmente subterráneas, se considerará además su superficie de ocupación en proyección vertical, en caso de exceder a la indicada anteriormente.

En los parques eólicos se evalúa toda la superficie sobre la que vuelan las palas del aerogenerador, orientado en todas las direcciones.

Por esta superficie pasa la línea y/o las palas del aerogenerador permanentemente y el titular de la instalación tiene servidumbre de paso, como predio dominante, para vigilar, conservar y reparar la instalación.

El uso de esta servidumbre lleva implícita la indemnización de los daños que se produzcan al dueño del predio sirviente, cada vez que se haga uso de esta.

SA: Superficie de afección, con limitaciones a la propiedad.

Se considera la superficie, en metros cuadrados, en la que, debido a las líneas eléctricas, no se pueden plantar árboles, no se pueden construir edificios ni instalaciones industriales. Tampoco se pueden realizar trabajos de arada con profundidad superior a 60 centímetros en los tramos por los que discurren líneas subterráneas.

En los parques eólicos, sobre esta superficie no se pueden plantar árboles, realizar construcciones o torres que impidan el libre vuelo de las palas de los aerogeneradores o que modifiquen de forma ostensible la dirección o la velocidad del viento que incide sobre las palas de los aerogeneradores.

Para líneas aéreas de distribución, se calcula añadiendo 5 metros a la proyección más desfavorable sobre el terreno de los conductores exteriores, bajo una acción del viento de 120 km/h.

Para líneas subterráneas, se calcula multiplicando el doble del ancho de la zanja necesaria por la longitud de afección a la finca por la línea subterránea.

Para aerogeneradores, se calcula evaluando la proyección sobre el terreno de las palas para cualquier dirección del viento.

OT: Superficie Ocupación temporal

Se considera la superficie, en metros cuadrados, necesaria para construir las líneas, los centros de seccionamiento, los centros de transformación, las subestaciones o el parque eólico, que no esté incluida en la superficie considerada en la servidumbre permanente de paso.

Son los caminos para la maquinaria, cuando no se pueda ir por la traza de la línea, por los caminos realizados con ocupación permanente o por la superficie sobrevolada por las palas.

Estas superficies, tras realizar la instalación, se van a dejar como estaba antes de iniciar los trabajos.

4. Condiciones

Esta Autorización se somete a las siguientes condiciones:

4.1. En todo momento se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y su normativa de desarrollo, en el Decreto 127/2003, de 30 de octubre, así como a todo lo establecido en la reglamentación de seguridad industrial que le sea de aplicación para la realización, puesta en marcha y explotación de estas instalaciones.

4.2. Esta autorización se entiende otorgada sin perjuicio de terceros, dejando a salvo los derechos particulares, y sin perjuicio de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros organismos, necesarias para la realización de las obras de producción de energía eléctrica, en especial las relativas a la ordenación del territorio, al medio ambiente y servidumbres aeronáuticas.

4.3. Debe cumplirse el contenido y condicionado indicado en los informes emitidos por los organismos consultados aceptados por el peticionario y, en caso de discrepancias, los admitidos por este Servicio Territorial, realizando las modificaciones en los proyectos que, en su caso, se requieran.

4.4. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado indicado en el apartado 3.1 de esta resolución y conforme a las disposiciones reglamentarias que le sean de aplicación.

Si se introducen modificaciones al ejecutar el proyecto, se estará en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, debiendo ser comunicadas a este Servicio Territorial.

Asimismo, habrá que justificar que esa modificación no afecta a la instalación de modo que pueda ser considerada la misma a los efectos de acceso y conexión, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, siendo válidos los permisos de acceso y conexión concedidos, citados en el apartado 3 de esta resolución.

A los efectos de la aplicación del artículo 3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación, se consideran como elementos de la instalación con el fin de definir su ubicación: el vallado del cerramiento de la instalación fotovoltaica definido por las coordenadas de sus vértices, las coordenadas de posición de los aerogeneradores y las coordenadas de posición de las siguientes instalaciones de alta tensión, estas últimas cuando están situadas fuera del recinto vallado: centros de transformación, centros de reparto/seccionamiento/medida y subestaciones eléctricas, indicadas en la documentación técnica aportada.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.3 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, las modificaciones por reducción de los parámetros de: potencia instalada, capacidad de acceso concedida, afección a términos municipales, perímetro vallado y, número, altura y diámetro de rotor de los aerogeneradores, no suponen por sí solas, una modificación sustancial.

A los efectos de la aplicación del artículo 3.4 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, en lo que respecta a las posibles modificaciones de la instalación se considera, en todo caso, que la modificación de las características indicadas en el apartado 3.2 de esta resolución, teniendo en cuenta los márgenes indicados en el artículo 3.3 del citado Decreto, implica la obligación de obtener una nueva autorización administrativa de construcción del proyecto modificado.

4.5. El plazo máximo para la emisión de la autorización de explotación será coincidente con el plazo estipulado en el artículo 1.1.b) del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica, y sus modificaciones.

En ningún caso podrá superar el plazo de cinco años computados desde la fecha de obtención de los permisos de acceso y conexión que, para este expediente, resulta de aplicar el artículo 1 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, citado.

No obstante, el promotor podrá solicitar la extensión excepcional del quinto hito administrativo para aquellas instalaciones que cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones que facultan esta posibilidad, Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía y Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, dentro de los plazos establecidos en esas disposiciones.

4.6. Una vez realizadas las instalaciones de generación se deberá solicitar a este Servicio Territorial, la autorización de explotación, teniendo en cuenta lo indicado en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto 46/2022, de 24 de noviembre, al menos con un mes de antelación para proceder a su tramitación dentro del plazo máximo indicado, así como realizar la inscripción en el registro las instalaciones sometidas a reglamentación de seguridad industrial que lo requieran, a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León, rellenando los formularios establecidos en la citada sede:

<https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/es/sede-electronica.html>

Para la obtención de la Autorización de Explotación se deberán actualizar, en su caso, los permisos de acceso y conexión concedidos, con los datos existentes en el proyecto indicado en el apartado 3.2 de esta resolución.

4.7. Deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

4.8. La Administración dejará sin efecto la presente resolución si durante el transcurso del tiempo se observase incumplimiento, por parte del titular de los derechos que establece la misma, de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo oportuno expediente, acordará la anulación de la correspondiente Autorización con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven de dicha situación, según las disposiciones legales vigentes.

5. Recursos

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer Recurso de Alzada ante el Director General de Energía y Minas, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de UN MES a contar desde el día siguiente a la notificación o publicación.

Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Para el cómputo de los plazos por meses habrá de estarse a lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Valladolid, 4 de mayo de 2026.

El Jefe del Servicio Territorial,
(P.D. Resolución 9/03/2023
B.O.C. y L. de 17/03/2023)

Fdo.: MARCELIANO HERRERO SINOVAS